

اختبار عقد الإيجار ①

الزمن: ساعتين

الطالب:

القسم الأول: أسئلة الصواب والخطأ (20 سؤالاً) ضع علامة (✓) أمام العبارة

الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة:

1 عرف القانون المدني عقد الإيجار بأنه عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.

خطأ

صح

2 يعتبر عقد الإيجار من العقود الشكلية التي لا تنعقد إلا بالكتابة في جميع الأحوال.

خطأ

صح

3 يجوز أن يرد الإيجار على الأشياء القابلة للاستهلاك (مثل النقود والمأكولات) بقصد استهلاكها.

خطأ

صح

4 يلتزم المستأجر في عقد الإيجار بتبعية هلاك العين المؤجرة إذا هلكت بسبب أجنبي لا يد له فيه.

خطأ

صح

5

عقد الإيجار من أعمال الإدارة بالنسبة للمؤجر، لذلك يكفي توافر أهلية الإدارة لإبرامه.

خطأ

صح

6

إذا لم يتفق المتعاقدان على الأجرة أو تعذر إثباتها، يعتبر العقد باطلاً.

خطأ

صح

7

يجوز أن تكون الأجرة في عقد الإيجار أي مقدمة أخرى غير النقود (مثل القيام بعمل).

خطأ

صح

8

إذا انتهت مدة الإيجار وبقي المستأجر في العين بعلم المؤجر ودون اعتراضه، يتجدد الإيجار ضمناً.

خطأ

صح

9

يلتزم المؤجر بالترميمات التأجيرية (البسيطة) التي يقتضيها العرف أثناء مدة الإيجار.

خطأ

صح

10

لا يضمن المؤجر للمستأجر إلا التعرض المادي الصادر منه شخصياً، ولا يضمن التعرض القانوني.

خطأ

صح

11

يجوز للمستأجر أن يحدث تغييرات جوهرية في العين المؤجرة (مثل الهدم والبناء) دون إذن المؤجر.

خطأ

صح

12

يعتبر المستأجر مسئولاً عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب أجنبي.

خطأ

صح

13

الأصل في القانون المدني أن للمستأجر حق التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

خطأ

صح

14

دين الأجرة يتقادم بمرور خمس عشرة سنة مثل باقي الحقوق المدنية.

خطأ

صح

15

ينفسخ عقد الإيجار تلقائياً بموت المؤجر أو المستأجر.

خطأ

صح

16

يجوز للمستأجر وضع أجهزة حديثة (مثل الهاتف أو المكيف) في العين المؤجرة ما دامت لا تهدد سلامة العقار، وعلى نفقته.

خطأ

صح

17

إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة (كالبيع) إلى شخص آخر، فلا يكون الإيجار نافذاً في حقه إلا إذا كان له تاريخ ثابت سابق على التصرف.

خطأ

صح

18

التزام المؤجر بالتسليم يشمل تسليم العين المؤجرة فقط ولا يمتد إلى ملحقاتها.

خطأ

صح

19

إذا هلكت العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثناء مدة الإيجار، ينفسخ العقد

من تلقاء نفسه.

خطأ

صح

يجوز للولي (الأب) تأجير مال القاصر لأي مدة، ولا يتقيد بمدة الثلاث سنوات التي يتقيد بها الوصي.

20

خطأ

صح

القسم الثاني: أسئلة الاختيار من متعدد (20 سؤالاً) اختر الإجابة الصحيحة مما بين

القوسين:

عقد الإيجار يعتبر من عقود:

21

☐ المعاوضة

☐ التبرع

☐ الفورية

☐ العينية

إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة، أو عقد لمدة غير معينة، فإنه:

22

☐ ينعقد لمدة 59 سنة

☐ يبطل العقد

☐ ينعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة.

أهلية "الاستئجار" تعتبر في الراجح من الفقه من أعمال:

23

☐ التصرف

☐ الإدارة

☐ الحفظ.

الترميزات الضرورية لحفظ العين من الهلاك تقع أصلاً على عاتق:

24

☐ المستأجر

☐ المؤجر

☐ مناصفة بينهما.

25 إذا هلك العين المؤجرة هلاكاً جزئياً أثناء العقد وبشكل يؤثر جوهرياً على الانتفاع، يحق للمستأجر:

☐ طلب إنقاص الأجرة فقط

☐ طلب الفسخ فقط

☐ طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.

26 لكي يضمن المؤجر العيب الخفي في العين، يشترط أن يكون العيب:

☐ خفياً ومؤثراً

☐ معلوماً للمستأجر وقت العقد

☐ بسيطاً يمكن التغاضي عنه.

27 مكان الوفاء بالأجرة (إذا لم يوجد اتفاق أو عرف) هو:

☐ موطن المستأجر

☐ موطن المؤجر

☐ مكان العين المؤجرة.

28 تتقادم دعوى المطالبة بالأجرة بمرور:

☐ 5 سنوات

☐ 3 سنوات

☐ 15 سنة.

29 للمؤجر حق حبس (امتياز) ضماناً للأجرة على:

☐ المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين

☐ العقار ذاته

☐ راتب المستأجر.

30

الاستثناء الذي يجيز للمحكمة الإبقاء على الإيجار رغم وجود شرط مانع للتنازل هو حالة:

☐ سفر المستأجر

☐ بيع المتجر أو المصنع بالجدك

☐ وفاة المستأجر.

31

إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة، تكون الأفضلية:

☐ لمن سبق إلى وضع يده عليها دون غش

☐ لمن دفع أجرة أعلى

☐ للأقدم تاريخاً في العقد دائماً.

32

يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة:

☐ عند طلب المؤجر في أي وقت

☐ عند انتهاء العقد

☐ بعد إنذاره بشهر.

33

المسئولية عن حريق العين المؤجرة هي مسئولية:

☐ عقدية تفترض مسئولية المستأجر حتى يثبت العكس

☐ تقصيرية تتطلب إثبات خطأ المستأجر

☐ تضامنية.

34

إذا ادعى شخص أجنبي حقاً يتعارض مع حق المستأجر (تعرض قانوني)، يجب على المستأجر:

☐ المبادرة بإخطار المؤجر

☐ فسخ العقد فوراً

☐ ترك العين للمتعرض.

35

إذا كانت العين المؤجرة في حالة من شأنها تعريض صحة المستأجر لخطر جسيم، جاز للمستأجر:

☐ طلب التعويض فقط

☐ طلب الفسخ ولو كان قد نزل عن هذا الحق

☐ إصلاحها بنفسه فقط.

36

الأشياء القابلة للاستهلاك (التي تهلك بالاستعمال):

☐ يجوز تأجيرها دائماً

☐ لا يرد عليها عقد الإيجار كأصل عام

☐ تأجيرها يعتبر بيعاً.

37

الولي الطبيعي (الأب) له ولاية التأجير:

☐ لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات

☐ لمدة سنة واحدة فقط

☐ لأي مدة يراها مناسبة ولا تتقيد بمدة الإدارة.

38

نفقات تسليم العين المؤجرة تقع في الأصل على عاتق:

☐ المؤجر

☐ المستأجر

☐ مناصفة.

39

إذا أحدث المستأجر تغييراً في العين بدون إذن المؤجر وكان فيه ضرر، يلتزم بـ:

☐ إعادة العين إلى أصلها مع التعويض

☐ ترك التغييرات للمؤجر مجاناً

☐ دفع قيمة التغييرات.

40

ينتهي الإيجار بانتهاء مدته، ولكن إذا بقي المستأجر منتفعاً بالعين
بعلم المؤجر:

☐ يتجدد الإيجار ضمناً

☐ يعتبر غاصباً

☐ يفسخ العقد.

القسم الثالث: الأسئلة المقالية (20 سؤالاً) أجب عن الأسئلة التالية بأسلوب قانوني

موجز:

41

عرف عقد الإيجار واذكر خصائصه الأساسية التي تميزه عن غيره.

42

هل يشترط تحديد مدة معينة في عقد الإيجار؟ وما الحكم لو أغفل
المتعاقدان تحديدها؟

43

وضح التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة، وما هي ملحقات العين
التي يجب تسليمها؟

44

ميز بين "الترميمات الضرورية" و "الترميمات التأجيرية"، وعلى من يقع

45 اشرح حكم هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً وهلاكاً جزئياً أثناء مدة الإيجار.

46 تحدث عن ضمان المؤجر للتعرض الشخصي (المادي والقانوني) للمستأجر.

47 ما هي شروط ضمان المؤجر للتعرض الصادر من الغير (الاستحقاق)؟

48 اذكر شروط ضمان المؤجر للعيوب الخفية في العين المؤجرة.

49 ما هي حقوق المستأجر إذا تحقق العيب الخفي في العين المؤجرة؟

50

تكلم عن التزام المستأجر بدفع الأجرة (الميعاد، والمكان).

51

اشرح "حق الامتياز" وحق حبس المنقولات المقرر للمؤجر ضماناً للأجرة.

52

ما هو مدى التزام المستأجر باستعمال العين المؤجرة "بحسب ما أعدت له"؟

53

ما هو الحكم القانوني إذا قام المستأجر بإحداث تغييرات في العين المؤجرة بدون إذن المؤجر؟

54

ناقش مسؤولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة، وكيف يمكنه دفع هذه المسؤولية عن نفسه؟

ما المقصود بالتجديد الضمني لعقد الإيجار؟ وما هي شروطه؟

55

هل يجوز للمستأجر التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن؟ وما الفرق بينهما؟

56

اشرح الحالة الاستثنائية التي يجوز فيها للمحكمة الإبقاء على الإيجار رغم التنازل عنه (حالة بيع المتجر/الجدك).

57

ما أثر انتقال ملكية العين المؤجرة (البيع) على عقد الإيجار القائم؟ وهل ينفذ في حق المالك الجديد؟

58

هل ينتهي عقد الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر؟ وضح الحكم.

59

تکلم عن التزام المستأجر برد العين المؤجرة، وما هي الحالة التي يجب ردها عليها؟

نموذج الإجابة

3	2	1	أولاً: إجابات الصواب والخطأ
X (لا يرد الإيجار على الأشياء القابلة للاستهلاك)	X (العقد رضائي ولا يشترط الشكل)	✓	
7	6	5	4
✓	X (لا يبطل، بل يتكفل القانون بتحديد أجره المثل)	✓	X (تبعة الهلاك تقع على المؤجر)
11	10	9	8
X (لا يجوز إحداث تغييرات جوهرية دون إذن)	X (يضمن التعرض القانوني من الغير والتعرض الشخصي)	X (الترميمات التأجيرية على المستأجر)	✓
15	14	13	12
X (لا ينتهي، بل ينتقل للورثة)	X (تتقادم بمرور 5 سنوات)	✓	✓
19	18	17	16
✓	X (يشمل العين وملحقاتها)	✓	✓

22	21	ثانياً: إجابات الاختيار من متعدد	20
ينعقد للفترة المعينة لدفع الأجرة.	المعاوضة		✓
26	25	24	23
خفياً ومؤثراً	طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.	المؤجر	التصرف
30	29	28	27
بيع المتجر أو المصنع بالجدك	المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين	5 سنوات	موطن المستأجر
34	33	32	31
المبادرة بإخطار المؤجر	عقدية تفترض مسئولية المستأجر حتى يثبت العكس	عند انتهاء العقد	لمن سبق إلى وضع يده عليها دون غش
38	37	36	35
المؤجر	لأي مدة يراها مناسبة ولا تتقيد بمدة الإدارة.	لا يرد عليها عقد الإيجار كأصل عام	طلب الفسخ ولو كان قد نزل عن هذا الحق

39

إعادة العين إلى
أصلها مع
التعويض

40

يتجدد الإيجار
ضمنياً

ثالثاً: إجابات
الأسئلة المقالية

41

هو عقد يلتزم
المؤجر بمقتضاه
بتمكين المستأجر
من الانتفاع بشيء
معين مدة معينة
 لقاء أجر معلوم.
خصائصه: عقد
رضائي، ملزم
للجانبيين، من عقود
المعاوضة، يرد على
المنفعة، من
عقود المدة، يرد
على الأشياء غير
القابلة للاستهلاك.

42

يعتبر الزمن عنصراً
أساسياً. إذا أغفل
المتعاقدان تحديد
المدة، يعتبر الإيجار
منعقداً للفترة
المعينة لدفع
الأجرة (شهرية أو
سنوية) وينتهي
بالتنبيه بالإخلاء.

43

يلتزم المؤجر
بتسليم العين
وملحقاتها في
حالة تصلح للانتفاع
المقصود.
الملحقات تشمل:
المفاتيح، الأجهزة
المثبتة، الأجزاء
المشتركة
(المصعد، المدخل،
السلم).

44

الترميمات
الضرورية: لحفظ
العين من الهلاك
والانتفاع بها (على
المؤجر). الترميمات
التأجيرية: الصيانة
البسيطة التي
يقتضيها
الاستعمال العادي
(على المستأجر).

45

الهلاك الكلي:
ينفسخ العقد فوراً
وتلقائياً لاستحالة
التنفيذ. الهلاك
الجزئي: للمستأجر
الخيار بين الفسخ
أو إنقاص الأجرة،
وله الحق في
التعويض إذا كان
الهلاك بسبب
المؤجر.

46

يضمن المؤجر التعرض الشخصي الصادر منه، سواء كان مادياً (كمنع المستأجر من جزء من العين) أو قانونياً (كتصرف يتعارض مع حق المستأجر). وهذا الضمان مطلق.

47

أن يكون التعرض صادراً من أجنبي. أن يدعي الأجنبي حقاً يتعارض مع حق المستأجر (تعرض قانوني). وقوع التعرض فعلاً أثناء مدة الإيجار. يجب على المستأجر إخطار المؤجر بالدعوى فوراً.

48

أن يكون العيب مؤثراً (ينقص الانتفاع). أن يكون خفياً (غير معلوم للمستأجر وقت التعاقد). أن يكون العيب قائماً وقت التسليم أو طرأ بعده وسبب له ضرراً.

49

طلب التنفيذ العيني (إصلاح العيب على نفقة المؤجر). أو طلب فسخ العقد. أو طلب إنقاص الأجرة. وله الحق في المطالبة بالتعويض في جميع الأحوال متى كان المؤجر عالماً بالعيب.

50

الميعاد: حسب الاتفاق، وإلا ففي المواعيد التي يحددها العرف (غالبًا في نهاية مدة دفع الأجرة). المكان: في موطن المستأجر (لأن الدين مطلوب لا محمول) ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

51

حق الامتياز: هو حق المؤجر في استيفاء الأجرة من ثمن المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين، ويكون له الأولوية على الدائنين العاديين. حق الحبس: للمؤجر حق حبس هذه المنقولات طالما كانت في العين لضمان استيفاء الأجرة المستحقة.

52

يلتزم المستأجر باستعمال العين بحسب ما أعدت له (مثلًا، سكن للسكن، ومتجر للتجارة) أو حسب ما اتفق عليه في العقد، وإلا اعتبر استعماله ضارًا أو مخالفًا للعرف.

53

لا يجوز للمستأجر إحداث تغييرات جوهرية أو ضارة بدون إذن. إذا فعل، جاز للمؤجر أن يلزمه بإعادة العين إلى حالتها الأصلية مع التعويض إن كان له مقتضى، أو الإبقاء على التحسينات مقابل تعويض عادل.

57

إذا كان الإيجار متعلقاً بمتجر أو مصنع (جدك) وقام المستأجر ببيعه، يجوز للمحكمة إبقاء الإيجار نافذاً في حق المالك الجديد (المشتري) رغم وجود شرط منع التنازل، شريطة أن يقدم المشتري ضمانات كافية وألا يلحق المؤجر ضرر محقق.

56

الأصل الجواز ما لم يمنع الاتفاق. التنازل: انتقال حق الإيجار من المستأجر الأصلي إلى المتنازل له، ليصبح الأخير دائماً ومديناً مباشراً للمؤجر. الإيجار من الباطن: ينشئ عقد إيجار فرعي، ويبقى المستأجر الأصلي مسؤولاً تجاه المؤجر.

55

هو بقاء المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعد انتهاء مدة العقد بعلم المؤجر ودون اعتراضه. شروطه: انتهاء المدة المتفق عليها، بقاء المستأجر حائزاً ومنتفعاً، علم المؤجر بذلك، وعدم اعتراض المؤجر.

54

مسئولية المستأجر عن الحريق هي مسؤولية عقدية مفترضة، أي يفترض خطؤه. يدفع المسؤولية عن نفسه إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه (كقوة قاهرة، أو عيب في البناء، أو حريق في عقار مجاور).

60

يلتزم المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء العقد. يجب ردها بالحالة التي تسلمها عليها، باستثناء ما نقص منها بسبب الاستعمال العادي والطبيعي. إذا لم يوجد محضر جرد، يفترض أنه تسلمها بحالة حسنة.

59

لا ينتهي عقد الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر، بل ينتقل الحق والالتزام إلى ورثتهما. الاستثناء: إذا كانت شخصية المستأجر محل اعتبار في العقد (كأن يكون طبيباً أو فناناً)، فيجوز للمؤجر طلب إنهاء العقد.

58

ينتقل عقد الإيجار للمالك الجديد (المشتري)، وينفذ في حقه، بشرط أن يكون هذا العقد له تاريخ ثابت (كثويقه) سابق على تاريخ انتقال الملكية إليه (البيع).